

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 16/2543	นาย พิโชค รุจิรประสิทธิ์	โจทก์
	นาง จุฑาพร ทองวิบูลย์	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 150, มาตรา 587

ป.วิ.พ. มาตรา 225, มาตรา 240, มาตรา 242, มาตรา 243

จำเลยเป็นบุตรนาง จ. เดิม จ. ทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองยกทรัพย์มรดกให้แก่ น. ซึ่งเป็นบุตรบุญธรรม ต่อมาจำเลยจ้างโจทก์ให้เป็นที่ปรึกษาและดำเนินการเพื่อให้ จ. เพิกถอนพินัยกรรมฉบับดังกล่าว โจทก์ได้เกลี้ยกล่อมจน จ. ยอมเพิกถอนพินัยกรรมและทำพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกให้จำเลย ถือว่าโจทก์ดำเนินการตามสัญญาจ้างเสร็จแล้ว สัญญาที่จำเลยจ้างโจทก์เป็นสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่ตกเป็นโมฆะ แม้จำเลยมิได้ยกปัญหานี้ขึ้นอ้างในศาลชั้นต้นแต่เป็นปัญหาอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อย จำเลยย่อมยกขึ้นอ้างในศาลอุทธรณ์ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์เป็นที่ปรึกษากฎหมายและดำเนินการเพื่อให้นางจันทร์ฉาย ทองวิบูลย์ มารดาจำเลยเพิกถอนพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองฉบับลงวันที่ 26 ตุลาคม 2537 ที่ยกทรัพย์มรดกให้นางนรกมลหรือนพมาศ เอี่ยมรุ่งโรจน์หรือทองวิบูลย์ ในราคาจำนำจำนวน 3,000,000 บาท โจทก์ทำงานเสร็จแล้ว โดย

มารดาจำเลยเพิกถอนพินัยกรรมดังกล่าวและยกทรัพย์มรดกให้จำเลยแต่เพียงผู้เดียวแต่จำเลยไม่ชำระค่าจ้าง ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 3,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยจ้างโจทก์ให้ดำเนินการเพื่อให้มารดาจำเลยเพิกถอนพินัยกรรมตามฟ้อง การเพิกถอนพินัยกรรมเป็นความประสงค์ของมารดาจำเลยเอง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 3,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า จำเลยเป็นบุตรนางจันทร์ฉายทองวิบูลย์ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2537 นางจันทร์ฉายทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองยกทรัพย์มรดกให้แก่นางนรกมลหรือณพมาศ เอี่ยมรุ่งโรจน์หรือทองวิบูลย์ซึ่งเป็นบุตรบุญธรรม ตามพินัยกรรมเอกสารหมายเลข จ.2 ต่อมาวันที่ 9 พฤษภาคม 2538 นางจันทร์ฉายทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองเพิกถอนพินัยกรรมตามเอกสารหมายเลข จ.2 ยกทรัพย์มรดกให้แก่จำเลยและตั้งโจทก์เป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมเอกสารหมายเลข จ.5 และวันที่ 22 สิงหาคม 2538 นางจันทร์ฉายทำพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองอีกครั้งหนึ่ง เพิกถอนพินัยกรรมตามเอกสารหมายเลข จ.5 ตั้งจำเลยเป็นผู้จัดการมรดก แต่ยังคงยกทรัพย์มรดกให้แก่จำเลยเช่นเดิมตาม

พินัยกรรมเอกสารหมายเลข ๖.๖ จำเลยลงชื่อเป็นผู้ให้สัญญาและเป็นผู้เขียนหมายเหตุในหนังสือสัญญาจ้างเอกสารหมายเลข ๖.๑

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อแรกมีว่า จำเลยจ้างโจทก์ให้ดำเนินการเพื่อให้นางจันทร์ฉายเพิกถอนพินัยกรรมตามเอกสารหมายเลข ๖.๒ หรือไม่ศาลฎีกาเห็นว่า พยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานของจำเลยที่เลื่อนลอยและขัดต่อเหตุผล ข้อเท็จจริงฟังว่าจำเลยจ้างโจทก์ให้เป็นที่ปรึกษาและดำเนินการเพื่อให้นางจันทร์ฉายเพิกถอนพินัยกรรมเอกสารหมายเลข ๖.๒

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อต่อไปมีว่า โจทก์ทำงานตามสัญญาเสร็จแล้วหรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังว่า โจทก์เกลี้ยกล่อมนางจันทร์ฉายจนยอมเพิกถอนพินัยกรรมเอกสารหมายเลข ๖.๒ แล้วทำพินัยกรรมเอกสารหมายเลข ๖.๕ ยกทรัพย์สินมรดกให้จำเลย ถือว่าโจทก์ดำเนินการตามสัญญาจ้างเสร็จแล้ว

ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า สัญญาจ้างดังกล่าวขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ตกเป็นโมฆะนั้น แม้คู่ความมิได้ยกปัญหานี้ขึ้นอ้างในศาลชั้นต้น แต่เป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อย จำเลยย่อมยกขึ้นอ้างในศาลอุทธรณ์ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕ วรรคสอง ศาลอุทธรณ์ยังมิได้วินิจฉัยปัญหานี้ ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยไปโดยไม่ย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยอีก เห็นว่า การที่จำเลยจ้างโจทก์ให้เป็นที่ปรึกษาและดำเนินการเพื่อให้นางจันทร์ฉายเพิกถอนพินัยกรรมเอกสารหมายเลข ๖.๒ เป็นสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแต่อย่างใด สัญญาดังกล่าวหาตกเป็นโมฆะไม่

พิพากษายืน

(ทองหล่อ โฉมงาม-สกันธ์ กฤติยวงศ์-ธำรงค์ศักดิ์ ขมะวรรณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ